

Права пользователя программного продукта

I. Основные права при приобретении и установке ПО

1. Право на использование программного продукта в соответствии с его назначением.

- установка и запуск программы на разрешённом числе устройств (согласно лицензии);
- использование в личных, учебных или профессиональных целях, предусмотренных соглашением.

2. Право на получение работоспособного экземпляра программы.

- программа должна выполнять функции, заявленные производителем;
- при обнаружении существенных недостатков — право требовать замены или возврата средств.

3. Право на создание резервной (архивной) копии программы для личного использования.

- допускается без разрешения правообладателя, если иное не предусмотрено договором (ст. 1280 ГК РФ);
- копия предназначена исключительно для архивных целей и не может распространяться.

4. Право на изучение, исследование и тестирование программы в процессе её нормальной эксплуатации.

- пользователь вправе наблюдать за функционированием программы для выявления принципов её работы;
- реализуется при загрузке, отображении и запуске программы (ст. 1280 ГК РФ).

II. Права в области получения информации и поддержки

5. Право на получение полной и достоверной информации о программном продукте до его приобретения.

- описание функциональных возможностей, системных требований, ограничений использования;
- сведения о правообладателе, стране происхождения, наличии сертификатов.

6. Право на получение технической документации и руководства пользователя.

- инструкции по установке, настройке и эксплуатации;
- описание интерфейса и порядка выполнения операций.

7. Право на техническую поддержку в течение заявленного срока.

- консультации при возникновении ошибок и сбоев;
- исправление критических уязвимостей и выпуск обновлений безопасности.

8. Право на получение обновлений программы в рамках приобретённой лицензии.

- патчи и обновления безопасности в период действия лицензии;
- уведомление об окончании поддержки версии продукта.

III. Права в области персональных данных и конфиденциальности

9. Право знать, какие персональные данные собирает программа, и давать или отзывать согласие на их обработку.

- право на получение информации об операторе и целях обработки (ст. 14 ФЗ № 152-ФЗ);
- право отозвать ранее данное согласие на обработку данных.

10. Право на защиту персональных данных от несанкционированного доступа.

- разработчик обязан применять технические меры защиты данных пользователя;
- уведомление об утечке данных в установленные законом сроки.

11. Право на удаление своих данных ("право на забвение").

- пользователь вправе потребовать удаления своей учётной записи и связанных с ней данных;
- реализуется в соответствии со ст. 21 ФЗ № 152-ФЗ.

IV. Права при нарушении условий лицензии или качества ПО

12. Право на защиту своих интересов как потребителя в случае несоответствия программы заявленным характеристикам.

- право требовать устранения недостатков, замены продукта или возврата денежных средств;
- основание: Закон РФ «О защите прав потребителей» (при продаже ПО физическим лицам).

13. Право обращаться в суд или регулирующие органы при нарушении прав пользователя.

- жалоба в Роспотребнадзор при нарушении прав потребителя;
- жалоба в Роскомнадзор при нарушении законодательства о персональных данных;
- обращение в суд за возмещением убытков.

14. Право не подвергаться принудительному сбору данных и не получать навязанных рекламных сервисов без согласия.

- программа не вправе устанавливать дополнительное ПО без явного согласия пользователя;
- запрет на встроенную слежку и несанкционированную передачу данных третьим лицам.

V. Специальные права в отдельных случаях

15. Право на декомпиляцию программы в строго ограниченных целях (ст. 1280 ГК РФ).

- допускается только для обеспечения совместимости с другими программами;
- не допускается передача полученных сведений третьим лицам или использование в иных целях.

16. Право на свободный переход к другому программному продукту.

- право экспортировать свои данные в совместимом формате (право на переносимость данных);
- разработчик не вправе искусственно ограничивать возможность смены ПО.

17. Право на использование программы с истёкшим сроком лицензии в офлайн-режиме (если иное не предусмотрено договором).

- условие зависит от типа лицензии: бессрочная, подписка, freemium;
- при бессрочной лицензии — право использования сохраняется без ограничений по времени.